

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742/2537

นาย ธิญญา เกกะสุต

โจทก์

นาย สมบัติ ทอง เกิด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ในการบรรยายฟ้องคดีแพ่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 กำหนดแต่เพียงว่าจะต้องแสดงให้เห็นชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเท่านั้น หากต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดไม่ คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ขั้บรณนัต์บรรทุกหกล้อโดยปราศจากความระมัดระวังและเป็นเหตุให้ชนเฉี่ยวรถของโจทก์ได้รับความเสียหาย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรยนต์บรรทุกในทางกรที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดย
ประมาทเลินเล่อเฉี่ยวชนรถของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง
ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำนวนที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์เสียหายไม่เกิน 1,000 บาท
 จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 12,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่าฟ้อง โจทก์เคลือบคลุม ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 เห็นว่า การบรรยายฟ้องในคดีแพ่งนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ดังกล่าวกำหนดแต่เพียงว่าจะต้องแสดงให้เห็นชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ทั้งข้ออ้างที่ อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเท่านั้น หากต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดไม่ คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 70-9941 กรุงเทพมหานคร โดยปราศจากความระมัดระวังและประมาทเป็นเหตุให้ชนเฉี่ยวรถ ของโจทก์หมายเลขทะเบียน 5บ-8710 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้วไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ